AUGMENT VERTRAGSBEDINGUNGEN – CIRCULAR

Gültig in Österreich ab 21.04.2026

1. ANWENDUNG DES VERTRAGS

Dieser Vertrag enthält zwei alternative Beschaffungsmodelle:

- **A-TEIL: KAUF EINES GEBRAUCHTEN, GENERALÜBERHOLTEN GERÄTS**
- **B-TEIL: CIRCULAR SERVICE- / MIETVERTRAG**

Der Kunde wählt im Bestellprozess, welches Beschaffungsmodell angewendet wird.

- Kaufmodell -> **A-TEIL**
- Service- / Mietmodell -> **B-TEIL**

Soweit in diesen Bedingungen zwingende verbraucherschutzrechtliche Vorschriften des österreichischen Rechts anwendbar sind, bleiben diese unberührt.

A-TEIL: KAUF EINES GEBRAUCHTEN, GENERALÜBERHOLTEN GERÄTS

Begriffsbestimmungen

In diesen Vertragsbedingungen bedeuten:

"Augment" Augment Mobility Ab.

"Kunde" eine natürliche oder juristische Person, die mit Augment einen Vertrag abschließt.

"Gerät" den gebrauchten, generalüberholten Augment Circular E-Scooter, den der Kunde kauft.

"Wartungsservice" den von Augment angebotenen befristeten Wartungs- und Schadensservice gemäß diesen Bedingungen.

"Diebstahlschutz" den von Augment angebotenen optionalen Service, nach dem ein gestohlenes Gerät gemäß diesen Bedingungen ersetzt wird.

"Sofortaustauschservice" den Service, bei dem das Gerät ohne klassischen Reparaturprozess durch ein anderes gebrauchtes Austauschgerät ersetzt wird.

"Zusatzprodukte" gesondert bestellte Produkte im Zusammenhang mit dem Gerät, zum Beispiel Schlösser, Helme oder vergleichbare Zubehörprodukte.

"Gewerbliche Nutzung" die regelmäßige Nutzung des Geräts zur Erzielung von Einkommen oder im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, etwa in der Essenszustellung, im Kurierdienst oder in vergleichbaren Tätigkeiten.

"Austauschgerät" ein von Augment geprüftes, gebrauchtes und gegebenenfalls generalüberholtes Ersatzgerät, das dem Kunden anstelle des ursprünglichen Geräts geliefert wird.

1. Vertragsparteien und Anwendungsbereich

Diese Vertragsbedingungen gelten für den Vertrag zwischen Augment Mobility Ab ("Augment") und dem Kunden ("Kunde") über den Kauf eines gebrauchten, generalüberholten Augment Circular E-Scooters sowie über die vom Kunden gegebenenfalls gewählten Zusatzprodukte und Zusatzservices.

Kunde kann sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische Person sein.

Ist der Kunde Verbraucher, gelten zusätzlich die zwingenden Bestimmungen des österreichischen Verbraucherrechts, insbesondere des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes, soweit diese anwendbar sind.

Verwendet der Kunde das Gerät im Rahmen einer unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit, finden verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen keine Anwendung, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht.

2. Art des Produkts – gebrauchtes, generalüberholtes Gerät

Das Gerät ist ein gebrauchtes und generalüberholtes Produkt.

Der Kunde erkennt an und akzeptiert ausdrücklich, dass:

- das Gerät Gebrauchsspuren aufweist,
- das Gerät Kratzer, Abrieb, optische Abweichungen oder andere sichtbare Spuren des früheren Gebrauchs aufweisen kann,
- das Gerät in Bezug auf Aussehen, Oberflächenzustand und allgemeinen optischen Eindruck nicht einem fabrikneuen Produkt entspricht,
- bei einem gebrauchten, generalüberholten Gerät normaler alters- und gebrauchsbedingter Verschleiß vorhanden sein kann.

Die vorstehend beschriebenen Eigenschaften gelten nicht als Mangel, sofern die Nutzbarkeit des Geräts nicht beeinträchtigt ist und das Gerät im Übrigen dem vertraglich vereinbarten Zustand entspricht.

Bloße optische Gebrauchsspuren, die für ein gebrauchtes und generalüberholtes Produkt typisch sind, begründen weder Gewährleistungs- noch Garantieansprüche.

3. Zustand der Batterie

Das Gerät enthält eine gebrauchte Batterie.

Die Kapazität der Batterie beträgt zum Zeitpunkt des Verkaufs mindestens 75 % der Kapazität einer entsprechenden neuen Batterie.

Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass sich die Batteriekapazität im Laufe der Zeit bei normaler Nutzung verringert.

Die natürliche Verringerung der Batteriekapazität stellt keinen Mangel dar, sofern die Kapazität nicht wesentlich unter dem bei Verkauf angegebenen Zustand liegt oder eine Abweichung vorliegt, die über den für

ein gebrauchtes, generalüberholtes Produkt üblichen Zustand hinausgeht.

Augment übernimmt keine Zusage, dass eine gebrauchte Batterie dieselbe Reichweite, Leistungsfähigkeit oder Restlebensdauer wie eine neue Batterie erreicht.

4. Vertragsstruktur und Gesamtregelung

Dieser A-Teil umfasst insgesamt:

1. Bedingungen für den Kauf des gebrauchten, generalüberholten Geräts
2. Bedingungen für Zusatzprodukte
3. Bedingungen für den Wartungsservice, sofern dieser gewählt wurde
4. Bedingungen für den Diebstahlschutz, sofern dieser gewählt wurde

Alle vorgenannten Bedingungen bilden zusammen eine einheitliche vertragliche Gesamtregelung.

4.1 Optionale Zusatzservices

Wartungsservice und Diebstahlschutz sind optionale, kostenpflichtige Zusatzservices, die der Kunde im Zusammenhang mit dem Kauf des Geräts wählen kann.

Diese Zusatzservices sind nicht automatisch im Kauf des Geräts enthalten, es sei denn, der Kunde hat sie im Bestellprozess ausdrücklich ausgewählt.

Der Kunde bezahlt für die Zusatzservices einen gesondert ausgewiesenen Preis im Rahmen der Bestellung.

Die Auswahl der Zusatzservices erfolgt gesondert im Bestellprozess und ist für den Kunden verbindlich, sobald Augment die Bestellung bestätigt hat.

5. Zustandekommen des Vertrags

Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde im Webshop von Augment eine Bestellung aufgibt und Augment diese Bestellung elektronisch bestätigt oder auf andere Weise annimmt.

Augment ist berechtigt, eine Bestellung aus sachlichem Grund nicht anzunehmen. Ein sachlicher Grund kann insbesondere vorliegen, wenn:

- das Produkt nicht verfügbar ist,
- die Zahlungsabwicklung oder Finanzierung nicht genehmigt wird,
- die Angaben des Kunden unvollständig oder offensichtlich fehlerhaft sind,
- ein begründeter Verdacht auf Missbrauch oder Betrug besteht,
- der Kunde gegen frühere wesentliche Vertragspflichten gegenüber Augment verstoßen hat.

6. Eigentumsübergang

Das Gerät wird an den Kunden verkauft.

Das Eigentum am Gerät geht auf den Kunden über, sobald

- der Kaufpreis vollständig bezahlt wurde, oder

- eine vom Kunden gewählte Finanzierung wirksam genehmigt und der Kauf entsprechend abgewickelt wurde.

Bis zum Eigentumsübergang behält sich Augment das Eigentum am Gerät vor, soweit ein solcher Eigentumsvorbehalt gesetzlich zulässig ist.

7. Preis und Zahlung

Der Kunde kann die Bestellung abhängig vom im Webshop angebotenen Zahlungsmodell insbesondere wie folgt bezahlen:

- als Einmalzahlung,
- mittels Teilzahlung oder Finanzierung,
- mittels eines sonst im Bestellprozess angebotenen Zahlungsinstruments.

Eine Finanzierung kann sich auf folgende Vertragsbestandteile erstrecken:

- das Gerät,
- Zusatzprodukte,
- Wartungsservice,
- Diebstahlschutz.

Wartungsservice und Diebstahlschutz sind befristete Dienstleistungen oder dienstleistungsähnliche Zusatzleistungen. Soweit diese mit dem Kauf des Geräts kombiniert werden, gelten sie als mit Vertragsabschluss für die vereinbarte Laufzeit gebucht.

Sofern gesetzlich nichts anderes zwingend vorgeschrieben ist, gilt:

- Wartungsservice und Diebstahlschutz sind für die vereinbarte Laufzeit verbindlich,
- sie können nicht einseitig während der vereinbarten Laufzeit gekündigt werden,
- die Zahlungspflicht hängt nicht davon ab, ob der Kunde den Zusatzservice tatsächlich in Anspruch nimmt.

Die gewählte Zahlungsart ändert nichts an der Verbindlichkeit dieses Vertrags.

Im Fall des Zahlungsverzugs ist Augment berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie angemessene und gesetzlich zulässige Mahn- und Inkassokosten zu berechnen.

8. Lieferung und Gefahrübergang

Die im Rahmen einer Bestellung erworbenen Produkte werden grundsätzlich in derselben Lieferung versendet, sofern nicht etwas anderes angegeben wird.

Die übliche Lieferzeit beträgt etwa 1 bis 5 Werktage, soweit im Webshop oder in der Bestellbestätigung nichts anderes mitgeteilt wurde.

Angaben zur Lieferzeit sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, als Schätzwerte zu verstehen.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht bei Verbrauchern erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder an einen von ihm bestimmten Dritten über.

Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr mit Übergabe an den Transporteur oder mit sonstigem gesetzlich vorgesehenem Zeitpunkt über.

9. Rücktrittsrecht im Fernabsatz

Ist der Kunde Verbraucher und wurde der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen, hat er das gesetzliche Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt.

Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage:

- bei Kaufverträgen über Waren ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat,
- bei mehreren Teillieferungen ab Erhalt der letzten Ware oder Teilsendung,
- bei Dienstleistungen ab dem Tag des Vertragsabschlusses, soweit gesetzlich anwendbar.

Zur Ausübung des Rücktrittsrechts muss der Kunde Augment vor Ablauf der Rücktrittsfrist eindeutig über seine Entscheidung zum Rücktritt informieren.

Der Kunde kann hierfür das von Augment bereitgestellte Widerrufsformular verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Der Kunde darf das Gerät nur in dem Maß verwenden oder prüfen, wie dies zur Feststellung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Geräts erforderlich ist.

Verwendet der Kunde das Gerät darüber hinaus, haftet er für einen daraus entstehenden Wertverlust, soweit der Wertverlust auf einen zur Prüfung nicht notwendigen Umgang mit dem Gerät zurückzuführen ist.

Nach einem wirksamen Rücktritt hat der Kunde die Ware unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung an Augment zurückzusenden, sofern Augment nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt hat.

Augment erstattet dem Kunden nach Maßgabe des anwendbaren Rechts die vom Kunden geleisteten Zahlungen. Eine Erstattung kann verweigert werden, bis Augment die Ware zurückerhalten hat oder bis der Kunde einen Nachweis über die Rücksendung erbracht hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Hat der Kunde ausdrücklich verlangt, dass mit einer Dienstleistung schon während der Rücktrittsfrist begonnen wird, und verliert der Kunde dadurch sein Rücktrittsrecht oder entsteht eine anteilige Zahlungspflicht, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Fernabsatzrechts.

10. Gewährleistung und Mängelhaftung – keine freiwillige Garantie

Für das Gerät besteht keine freiwillige Garantie.

Augment haftet jedoch für Mängel nach den zwingenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen, soweit diese anwendbar sind.

Soweit dies nach österreichischem Recht bei gebrauchten Waren im Verbrauchergeschäft wirksam vereinbart werden kann, wird die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Geräte auf **ein (1) Jahr ab Übergabe des Geräts** verkürzt.

Liegt ein Mangel vor, hat Augment nach Maßgabe des anwendbaren Rechts zunächst das Recht, Verbesserung oder Austausch vorzunehmen, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist.

Schlägt die Verbesserung oder der Austausch fehl oder ist eine Abhilfe unzumutbar oder unverhältnismäßig, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu.

Kein Mangel sind insbesondere:

- normale Abnutzung,
- für gebrauchte Produkte typische optische Gebrauchsspuren,
- Kratzer, Abrieb, Farbabweichungen oder andere rein visuelle Spuren des vorherigen Gebrauchs,
- die natürliche Verringerung der Batteriekapazität,
- Eigenschaften, die dem Kunden vor Vertragsabschluss mitgeteilt wurden oder die aufgrund der Natur eines gebrauchten, generalüberholten Produkts zu erwarten sind.

11. Nutzung des Geräts und mobile Anwendung

Die Nutzung bestimmter Funktionen des Geräts kann die Verwendung der mobilen Anwendung von Augment oder einer sonst von Augment bestimmten Software erfordern.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass:

- er über ein kompatibles Mobilgerät verfügt,
- die Software installiert und funktionsfähig ist,
- seine Zugangsdaten sicher verwahrt werden,
- die Nutzung des Geräts im Einklang mit den Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweisen erfolgt.

Augment haftet nicht für Unterbrechungen oder Einschränkungen, die auf Endgeräte, Betriebssysteme, Netzverbindungen oder sonstige Umstände auf Seiten des Kunden zurückzuführen sind.

Augment garantiert keine jederzeit störungsfreie Verfügbarkeit der mobilen Anwendung.

Augment ist berechtigt, Software, Firmware oder App-Funktionen zu aktualisieren, zu ändern, einzuschränken oder weiterzuentwickeln, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

12. Dauer und Geltung des Wartungsservice

Der Wartungsservice ist ein optionaler, kostenpflichtiger Zusatzservice.

Er gilt nur, wenn der Kunde ihn im Zusammenhang mit der Bestellung ausdrücklich ausgewählt hat und Augment die Bestellung bestätigt hat.

Der Kunde kann beim Kauf eines Circular-Geräts je nach Angebot insbesondere folgende Laufzeiten wählen:

- 6 Monate,
- 12 Monate,
- 24 Monate.

Der Wartungsservice bezieht sich ausschließlich auf das Gerät, das dem Kunden auf Grundlage dieses Vertrags geliefert wurde, oder auf ein hierfür von Augment bereitgestelltes Austauschgerät.

Der Wartungsservice ist nicht frei auf andere Geräte übertragbar.

Der Wartungsservice gilt ausschließlich in dem Land, in das das Gerät ursprünglich bestellt und geliefert wurde, sofern Augment nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes bestätigt.

13. Inhalt des Wartungsservice

Der Wartungsservice deckt bei normaler Nutzung des Geräts ab:

- technische Defekte,
- normale, im Gebrauch entstehende Funktionsstörungen,
- Verschleißteile wie insbesondere Reifen, Bremsbeläge und Batterie,
- einen (1) Schadensfall je rollierendem 12-Monats-Zeitraum.

Ein **Schadensfall** ist ein plötzliches und unvorhersehbares äußeres Ereignis, das die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigt.

Hierzu zählen zum Beispiel:

- Sturz,
- Zusammenstoß,
- Herunterfallen des Geräts.

Nicht als Schadensfall gelten insbesondere:

- vorsätzlich verursachte Schäden,
- Schäden infolge grober Fahrlässigkeit,
- rein optische Beeinträchtigungen ohne funktionale Auswirkungen,
- normale Abnutzung,
- Schäden infolge gewerblicher Nutzung,
- Schäden infolge unsachgemäßer Nutzung oder Nutzung entgegen der Gebrauchsanweisung.

Rein optische Schäden, etwa Kratzer oder Dellen an Kunststoffverkleidungen oder anderen äußeren Teilen, berechtigen grundsätzlich nicht zur Inanspruchnahme eines Sofortaustauschservice.

In solchen Fällen kann Augment stattdessen Ersatzteile zur Selbstmontage zur Verfügung stellen.

Augment ist berechtigt, zu beurteilen, ob ein rein optischer Mangel oder ein funktionaler Defekt vorliegt.

14. Störungs- und Schadensprozess

Der Kunde ist verpflichtet, Augment einen Defekt oder Schaden unverzüglich mitzuteilen.

Die Meldung hat über die von Augment jeweils vorgesehenen Kontaktkanäle, insbesondere den Kundendienst oder Live-Chat, zu erfolgen.

Nach Eingang der Meldung beurteilt Augment die Situation und entscheidet nach eigenem sachgerechtem Ermessen, ob

- ein Sofortaustausch,
- eine Reparatur,
- eine Ersatzteillieferung zur Selbstreparatur oder
- eine sonstige geeignete Lösung

vorgenommen wird.

Der Kunde ist verpflichtet, Augment die für die Beurteilung erforderlichen Informationen, Fotos, Videos oder sonstigen Nachweise bereitzustellen.

15. Sofortaustauschservice

Im Rahmen des Sofortaustauschservice liefert Augment dem Kunden typischerweise innerhalb von 1 bis 3 Werktagen nach Freigabe des Falls ein Ersatzgerät.

Das Ersatzgerät ist ein gebrauchtes, geprüftes und gegebenenfalls generalüberholtes Gerät.

Das ursprüngliche Gerät wird dem Kunden nach dem Austausch grundsätzlich nicht wieder zurückgesendet.

Augment schuldet kein fabrikneues Ersatzgerät.

Das Ersatzgerät kann sich in Details, optischem Zustand, Modellvariante, Reifendimension, Zubehör oder anderen nicht wesentlichen Merkmalen vom ursprünglich verwendeten Gerät unterscheiden, sofern die wesentlichen Gebrauchseigenschaften gewahrt bleiben.

16. Zustand des Geräts bei Austausch oder Rücksendung

Voraussetzung für einen Austausch oder eine ordnungsgemäße Rücksendung ist, dass sich das Gerät in einem Zustand befindet, der dem vertraglich zulässigen Gebrauch entspricht.

Das Gerät darf insbesondere nicht aufweisen:

- Aufkleber, Folierungen oder Beklebungen,
- Lackierungen oder Bemalungen,
- technische Umbauten,
- strukturelle Änderungen,
- sonstige Eingriffe, die eine Wiederaufbereitung oder Weiterverwendung erschweren.

Normale Abnutzung und für gebrauchte Geräte typische Gebrauchsspuren sind zulässig.

Sind unzulässige Veränderungen vorhanden, ist Augment berechtigt,

- den Sofortaustausch abzulehnen,
- zusätzliche Wiederaufbereitungs- oder Bearbeitungskosten zu verrechnen,
- pauschal 50 bis 100 EUR für Reinigungs-, Entfernungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen zu berechnen, soweit dies dem tatsächlichen Aufwand angemessen entspricht,
- weitergehende Schäden gesondert in Rechnung zu stellen.

17. Rückgabe des defekten Geräts

Hat Augment dem Kunden ein Austauschgerät geliefert, ist der Kunde verpflichtet, das defekte oder ersetzte Gerät innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Austauschgeräts an Augment zurückzusenden.

Die Rücksendung hat nach den von Augment erteilten Anweisungen zu erfolgen, insbesondere

- in der von Augment bereitgestellten Verpackung, sofern eine solche zur Verfügung gestellt wurde,
- mit dem von Augment bereitgestellten Rücksendeetikett oder Rücksendeschein,
- in der von Augment vorgegebenen Weise.

Befolgt der Kunde die Rücksendeanweisungen, trägt Augment die üblichen Rücksendekosten.

Befolgt der Kunde die Rücksendeanweisungen nicht, kann Augment dem Kunden die hierdurch entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen.

Wird das Gerät nicht fristgerecht zurückgesandt, ist Augment berechtigt,

- eine Verzögerungsgebühr von 12,50 EUR pro angefangener Woche zu berechnen,
- den Wert des nicht zurückgesandten Geräts oder sonstige durch die Nichtrückgabe entstandene Schäden geltend zu machen,
- weitere rechtlich zulässige Maßnahmen zur Rückholung oder Schadensdurchsetzung einzuleiten.

18. Selbstreparatur

Anstelle eines Austauschs kann der Kunde sich für eine Selbstreparatur entscheiden, sofern Augment diese Möglichkeit anbietet und für sachgerecht hält.

In diesem Fall liefert Augment dem Kunden die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile.

Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Reparatur selbst verantwortlich.

Augment haftet nicht für Schäden, Folgeschäden oder Funktionsstörungen, die aus einer unsachgemäßen Montage, einer nicht fachgerechten Reparatur oder der Missachtung von Anleitungen entstehen.

Wenn der Kunde dasselbe Gerät behalten möchte, kann Augment die Selbstreparatur empfehlen, soweit dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.

19. Einschränkungen des Wartungsservice

Der Wartungsservice gilt nicht für gewerbliche Nutzung.

Als gewerbliche Nutzung gilt insbesondere die Nutzung zur Einkommenserzielung, etwa in

- Essenslieferdiensten,
- Kurier- oder Zustelldiensten,
- sonstigen vergleichbaren Erwerbstätigkeiten.

Der Wartungsservice deckt außerdem nicht:

- Missbrauch,
- Nutzung entgegen den Bedienungsanleitungen,
- Rennen, Offroad-Nutzung oder Stunt-Nutzung,
- vorsätzliche Beschädigung,
- Schäden infolge grober Fahrlässigkeit,
- Schäden, die auf unterlassene Pflege, unsachgemäße Lagerung oder unsachgemäßes Laden zurückzuführen sind,
- Schäden, die ausschließlich optischer Natur sind und die Funktion nicht beeinträchtigen.

20. Dauer und Geltung des Diebstahlschutzes

Der Diebstahlschutz ist ein optionaler, kostenpflichtiger Zusatzservice.

Er gilt nur, wenn der Kunde ihn im Zusammenhang mit der Bestellung ausdrücklich ausgewählt hat und Augment die Bestellung bestätigt hat.

Der Kunde kann beim Kauf eines Circular-Geräts je nach Angebot insbesondere folgende Laufzeiten wählen:

- 6 Monate,
- 12 Monate,
- 24 Monate.

Der Diebstahlschutz gilt ausschließlich für das Gerät oder ein von Augment hierfür bereitgestelltes Austauschgerät.

Er gilt ausschließlich in dem Land, in das das Gerät ursprünglich bestellt und geliefert wurde, sofern Augment nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes bestätigt.

21. Aufbewahrung, Sicherung und Verriegelung

Das Gerät ist mit angemessener Sorgfalt aufzubewahren.

Das Gerät muss in einem verschlossenen Raum oder in sonst sicherer Weise aufbewahrt werden, wenn es nicht benutzt wird.

Als **gemeinschaftlich genutzter Raum** gilt ein Raum, zu dem mehrere Personen Zugang haben, etwa ein gemeinsamer Fahrradraum, ein allgemeiner Abstellraum eines Wohngebäudes oder ein vergleichbarer Bereich.

In einem gemeinschaftlich genutzten oder öffentlichen Raum muss das Gerät mindestens wie folgt gesichert werden:

- durch die in der App oder im System vorgesehene elektronische Verriegelung oder Sperrfunktion, soweit verfügbar, und
- durch ein physisches Schloss an einer festen, unbeweglichen Struktur.

Die bloße Aufbewahrung in einem gemeinschaftlich genutzten Raum ohne physische Sicherung an einer festen Struktur erfüllt die Anforderungen dieses Vertrags nicht.

Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass die Sicherungsanforderungen eingehalten wurden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und eine Inanspruchnahme des Diebstahlschutzes geltend gemacht wird.

22. Verhalten im Diebstahlsfall

Im Fall eines Diebstahls ist der Kunde verpflichtet,

- den Vorfall unverzüglich nach Entdeckung an Augment zu melden,
- innerhalb von 10 Werktagen eine polizeiliche Anzeige zu erstatten,
- Augment eine Kopie oder einen sonstigen geeigneten Nachweis der Anzeige zu übermitteln,
- Augment alle zur Beurteilung und Bearbeitung des Falles erforderlichen Informationen zu geben.

Unterlässt der Kunde diese Pflichten, kann Augment die Leistung aus dem Diebstahlschutz ablehnen, soweit die Pflichtverletzung für die Bearbeitung oder Beurteilung des Falls erheblich ist.

23. Leistung im Diebstahlsfall

Liegt ein vom Diebstahlschutz gedeckter Fall vor, liefert Augment dem Kunden grundsätzlich ein gebrauchtes, geprüftes und gegebenenfalls generalüberholtes Ersatzgerät.

Augment ist berechtigt, über Modell, Konfiguration, optischen Zustand und sonstige konkrete Eigenschaften des Ersatzgeräts zu entscheiden, sofern das Ersatzgerät im Wesentlichen gleichwertig ist.

Ein Anspruch auf Lieferung eines fabrikneuen Geräts besteht nicht.

Ein Anspruch auf Lieferung exakt desselben Modells, derselben Farbe, derselben Akkuvariante oder derselben optischen Ausführung besteht nicht.

24. Selbstbehalt im Diebstahlsfall

Im Fall eines gedeckten Diebstahls ist vom Kunden vor Lieferung des Ersatzgeräts ein Selbstbehalt zu bezahlen.

Der Selbstbehalt beträgt:

- 100 EUR bei einem Gerät ohne Akku,
- 150 EUR bei einem Gerät mit Akku,
- 125 EUR bei einem separaten Akku, sofern ein entsprechender Fall nach den konkreten Vertragsumständen erfasst ist.

Augment ist berechtigt, die Lieferung des Ersatzgeräts bis zur Zahlung des geschuldeten Selbstbehalts zurückzuhalten.

25. Ausschlüsse des Diebstahlschutzes

Leistungen aus dem Diebstahlschutz werden insbesondere nicht erbracht, wenn

- die vertraglichen Sicherungs- und Verriegelungsanforderungen nicht eingehalten wurden,
- das Gerät einer Person überlassen wurde, die nicht demselben Haushalt wie der Kunde angehört,
- das Gerät gewerblich genutzt wurde,
- die polizeiliche Anzeige nicht rechtzeitig erstattet oder Augment nicht übermittelt wurde,
- der Kunde falsche oder irreführende Angaben macht,
- kein tatsächlicher Diebstahl vorliegt,
- ein bloßes Abhandenkommen ohne ausreichende Nachweise behauptet wird,
- der Fall auf vorsätzlichem Verhalten oder grober Fahrlässigkeit des Kunden beruht.

26. Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Augment nicht für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Datenverlust oder sonstige indirekte Vermögensschäden.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nicht für Schäden, die Augment vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, und nicht soweit zwingendes Recht etwas anderes vorsieht.

27. Höhere Gewalt

Augment haftet nicht für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung von Vertragspflichten, soweit diese auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.

Als höhere Gewalt gelten Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs von Augment liegen und bei Vertragsabschluss vernünftigerweise nicht vorhersehbar waren, zum Beispiel:

- außergewöhnliche Wetterverhältnisse,
- Naturkatastrophen,
- Arbeitskämpfe,
- nationale Ausnahmezustände,
- Unterbrechungen der Energieversorgung,
- Unterbrechungen des Zahlungsverkehrs,
- gesetzliche Änderungen,
- behördliche Anordnungen oder Entscheidungen,
- Schäden durch Dritte,
- Lieferstörungen bei Unterauftragnehmern oder Lieferanten infolge der vorgenannten Umstände.

Soweit die Vertragserfüllung durch höhere Gewalt verhindert oder verzögert wird, verlängern sich betroffene Fristen um einen angemessenen Zeitraum.

28. Anwendbares Recht und Streitbeilegung

Auf diesen Vertrag findet österreichisches Recht Anwendung unter Ausschluss jener Verweisungsnormen, die zur Anwendung eines anderen Rechts führen würden, soweit dem keine zwingenden

Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen.

Ergibt sich aus zwingendem Recht am Wohnsitz des Verbrauchers ein weitergehender Schutz, bleibt dieser unberührt.

Etwaige Streitigkeiten sollen zunächst durch Verhandlungen zwischen den Parteien gelöst werden.

Ist der Kunde Verbraucher, kann er Ansprüche auch vor den gesetzlich zuständigen Gerichten geltend machen.

Augment ist weder verpflichtet noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorsieht. Ungeachtet dessen können Verbraucher sich in Österreich an die bestehenden staatlich anerkannten Streitbeilegungsstellen wenden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

29. Geistige Eigentumsrechte

Alle Rechte an dem Gerät, an Software, Firmware, der mobilen Anwendung, Dokumentationen und sonstigen Materialien stehen Augment oder den Lizenzgebern von Augment zu.

Dem Kunden wird nur ein beschränktes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen im Rahmen dieses Vertrags eingeräumt.

Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte von Augment zu kopieren, zu bearbeiten, zu vertreiben, zurückzuentwickeln, kommerziell zu verwerten oder auf sonstige Weise über den vertraglich vorgesehenen Gebrauch hinaus zu nutzen, sofern dies nicht zwingend gesetzlich erlaubt ist.

Gültigkeit der Vertragsbedingungen

Diese Vertragsbedingungen gelten in Österreich ab 21.04.2026 bis auf Weiteres.

B-TEIL: CIRCULAR SERVICE- / MIETVERTRAG

Vertragspartner und Zweck des Vertrags

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den **Circular E-Scooter-Service**, den **Augment** einer natürlichen Person (dem **Kunden**) anbietet. Der Vertrag kann nur von einer natürlichen Person abgeschlossen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht unter gesetzlicher Vertretung steht, soweit der Abschluss des Vertrags dadurch ausgeschlossen wäre.

Der **Service** ist ausschließlich für die Nutzung in einem einzelnen Haushalt vorgesehen. Der **Service** darf nicht für geschäftliche Zwecke oder zur Generierung von Einkommen genutzt werden.

Zweck dieses **Vertrags** ist es, die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien in Bezug auf den **Service** und den im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellten **Circular E-Scooter** festzulegen.

Dieser B-Teil regelt insbesondere:

- Bedingungen in Bezug auf den Vertragsbeginn,

- Bedingungen in Bezug auf die Vertragslaufzeit und die Nutzung des Circular E-Scooters,
- Bedingungen in Bezug auf die Vertragsbeendigung,
- Bedingungen in Bezug auf Servicegebühren und Kontaktinformationen,
- sonstige Bestimmungen und Bedingungen.

1. Zustandekommen und Beginn des Vertrags

Der Vertrag wird elektronisch oder auf sonst von Augment bereitgestellte Weise abgeschlossen.

Der Vertrag beginnt, wenn Augment die Bestellung des Kunden annimmt.

Der Vertrag kann dem Kunden in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.

Augment ist berechtigt, vor Annahme des Vertrags die Bonität des Kunden zu prüfen und eine Bestellung aus sachlichem Grund abzulehnen.

2. Zu Vertragsbeginn bereitgestellter Circular E-Scooter

Augment stellt dem Kunden zu Beginn der Mindestvertragslaufzeit einen gebrauchten, generalüberholten Circular E-Scooter als Teil des Service zur Verfügung.

Der Circular E-Scooter bleibt während der gesamten Vertragsdauer Eigentum von Augment.

Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass der bereitgestellte Circular E-Scooter:

- gebraucht ist,
- generalüberholt ist,
- Gebrauchsspuren aufweisen kann,
- Kratzer, Abrieb oder sonstige optische Spuren früherer Nutzung enthalten kann,
- nicht in einem neuwertigen optischen Zustand sein muss.

Rein optische Gebrauchsspuren, die für ein gebrauchtes, generalüberholtes Gerät typisch sind, stellen keinen Mangel des Service dar, sofern die Nutzbarkeit nicht beeinträchtigt ist.

Es dürfen keine technischen oder sonstigen Änderungen am Circular E-Scooter vorgenommen werden.

Es ist nicht gestattet,

- Logos von Augment zu entfernen,
- den Circular E-Scooter zu lackieren oder zu bemalen,
- Aufkleber, Folierungen oder sonstige Beklebungen anzubringen, die sich nicht rückstandsfrei entfernen lassen,
- strukturelle oder technische Veränderungen vorzunehmen.

Augment ist berechtigt, dem Kunden die Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu berechnen.

Normales Zubehör, wie etwa eine Handyhalterung, darf angebracht werden, sofern es sich rückstandsfrei entfernen lässt und keine Schäden verursacht.

3. Mindestvertragslaufzeit und Laufzeit des Vertrags

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt je nach Auswahl im Bestellprozess 3, 6, 12 oder 24 Monate ab Vertragsbeginn.

Während der Mindestvertragslaufzeit ist der Vertrag befristet und vom Kunden grundsätzlich nicht ordentlich kündbar.

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit weiter und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist.

4. Nutzung des Circular E-Scooters

Circular E-Scooter sind nach österreichischem Straßenverkehrsrecht elektrisch betriebene Klein- und Miniroller. Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass er und andere Nutzer des Circular E-Scooters alle anwendbaren Verkehrsregeln kennen und einhalten.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sich der Circular E-Scooter in einem gesetzeskonformen Zustand befindet und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, Sicherheitsanweisungen und Gebrauchsanleitungen verwendet wird.

Der Circular E-Scooter darf nicht unter Wetter- oder Umgebungsbedingungen verwendet werden, unter denen eine sichere Benutzung nicht gewährleistet ist.

Der Circular E-Scooter ist nicht für Rennen, Geländefahrten oder Stunt-Nutzung bestimmt. Als Stunt-Nutzung gelten insbesondere:

- absichtliches Durchdrehen von Rädern,
- absichtliches Blockieren der Bremsen,
- Fahren auf einem Rad,
- Sprünge,
- Wheelies,
- sonstige missbräuchliche oder riskante Manöver.

Augment ist berechtigt, dem Kunden Kosten in Rechnung zu stellen, die aus einer Nutzung entgegen diesen Bedingungen oder den Gebrauchsanweisungen entstehen.

5. Defekt, Schaden und Leistungsumfang des Service

Jede Beschädigung, Fehlfunktion oder jeder Defekt des Circular E-Scooters ist Augment unverzüglich über die von Augment vorgesehenen Kontaktkanäle, insbesondere den Kundendienst oder Live-Chat, zu melden.

Nach Prüfung des Falls sendet Augment dem Kunden im Regelfall am nächsten Werktag kostenlos ein Austauschgerät oder stellt eine andere sachgerechte Lösung bereit. Die übliche Lieferzeit eines Austauschgeräts beträgt 1 bis 3 Werktage ab Versand.

Das gelieferte Austauschgerät kann sich insbesondere hinsichtlich Größe, Bereifung, optischem Zustand oder anderer nicht wesentlicher Merkmale vom bisher genutzten Circular E-Scooter unterscheiden.

Alternativ kann der Kunde den defekten Circular E-Scooter mit Zustimmung von Augment selbst reparieren. In diesem Fall stellt Augment dem Kunden die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile kostenlos zur Verfügung.

Der Service umfasst:

- alle Defekte einschließlich Verschleißteile wie Reifen, Bremsen, Motor und Batterie,
- unerwartete Schäden außerhalb des normalen Verschleißes, zum Beispiel infolge eines Zusammenstoßes oder Umkippens.

Bei solchen unerwarteten Schäden ist die Anzahl der gedeckten Schadensfälle auf maximal **zwei (2) Fälle pro Jahr ab Vertragsbeginn** begrenzt.

Der Service umfasst nicht:

- rein optische Kratzer, Abschürfungen oder Lackschäden, die die Nutzung nicht beeinträchtigen,
- vorsätzlich verursachte Schäden,
- Schäden infolge grober Fahrlässigkeit,
- Schäden infolge gewerblicher Nutzung,
- Schäden infolge missbräuchlicher Nutzung oder Nutzung entgegen den Anweisungen.

Augment ist berechtigt, dem Kunden die Kosten für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden zu berechnen.

Augment haftet weder gegenüber dem Kunden noch gegenüber Dritten für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch den Circular E-Scooter oder dessen Nutzung verursacht werden, soweit gesetzlich zulässig. Der Kunde hat selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz, insbesondere Haftpflicht-, Unfall- und Schadensversicherung, zu sorgen.

6. Rücksendung des defekten Circular E-Scooters

Nachdem der Kunde ein Austauschgerät erhalten hat, muss er den defekten Circular E-Scooter gemäß den Anweisungen des Kundendienstes an Augment zurücksenden.

Die Rücksendung ist kostenlos, wenn die von Augment mitgeteilten Rücksendeanweisungen eingehalten werden.

Wird das defekte Gerät nicht innerhalb einer Woche nach Erhalt des Austauschgeräts zurückgesendet, ist Augment berechtigt, eine Verzögerungsgebühr von 12,50 EUR für jede angefangene weitere Woche zu berechnen.

Augment ist darüber hinaus berechtigt, den Wert des nicht zurückgegebenen Geräts oder weitere gesetzlich zulässige Schäden geltend zu machen.

7. Batterie und Laden des Circular E-Scooters

Anweisungen zum Laden und Lagern der Batterie finden sich in der Bedienungsanleitung des Circular E-Scooters.

Die Batterie des Circular E-Scooters ist mindestens alle 2 Monate zu laden.

Wenn die Batterie physisch beschädigt ist, heißer als gewöhnlich wird, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder ausläuft, darf sie weder geladen noch verwendet werden.

Sinkt die maximale Kapazität der Batterie unter 70 % der Kapazität einer neuen Batterie, tauscht Augment die Batterie im Rahmen des Service kostenlos aus.

Augment ist nicht verpflichtet, die Batterie kostenlos zu ersetzen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gelagert, nicht ordnungsgemäß geladen oder sonst unsachgemäß behandelt wurde.

8. Diebstahl, Verlust, Vandalismus und Zusatzservice Diebstahlschutz

Wird der Circular E-Scooter gestohlen, geht er verloren oder wird er mutwillig beschädigt, muss der Kunde dies innerhalb von 48 Stunden der Polizei und Augment melden.

Augment bietet für Diebstahlfälle einen kostenpflichtigen Zusatzservice **Diebstahlschutz** an.

Ist kein Diebstahlschutz aktiv, berechnet Augment dem Kunden bei Verlust oder Diebstahl eines Circular E-Scooters folgende Ersatzbeträge:

- 250 EUR ohne Akku,
- 350 EUR mit 360-Wh-Akku,
- 450 EUR mit größeren Akkus.

Nach Zahlung des jeweils geschuldeten Betrags stellt Augment dem Kunden grundsätzlich kostenlos ein Austauschgerät zur Verfügung.

Diebstahl, Verlust oder Vandalismus beenden diesen Vertrag nicht automatisch.

Soweit ein gesonderter Diebstahlschutz aktiv ist, gelten ergänzend die hierfür vereinbarten Bedingungen.

9. Verhalten bei Verkehrsunfällen

Verkehrsunfälle, an denen Dritte beteiligt sind, müssen der Polizei und Augment innerhalb von 48 Stunden nach dem Vorfall gemeldet werden.

Der Kunde ist verpflichtet, Augment alle zur Sachverhaltsaufklärung erforderlichen Informationen bereitzustellen.

10. Vertragsbeendigung

10.1 Kündigung durch den Kunden

Der Kunde hat das Recht, den Vertrag zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen, indem er Augment vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit eine Kündigung übermittelt.

10.2 Kündigung durch Augment

Augment hat das Recht, den Vertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen.

10.3 Außerordentliche Kündigung und Vertragsverletzung

Bezahlt der Kunde fällige Servicegebühren nicht oder verletzt er andere wesentliche Vertragspflichten erheblich, ist Augment berechtigt, den Vertrag nach Maßgabe des anwendbaren Rechts außerordentlich zu kündigen und den Circular E-Scooter zurückzunehmen oder die Rückgabe zu verlangen.

Dasselbe gilt, wenn aufgrund des Verhaltens oder der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Kunde seine Zahlungspflichten oder sonstige wesentliche Vertragspflichten nicht erfüllen wird.

Der Kunde ist verpflichtet, Augment die aus einer berechtigten außerordentlichen Vertragsbeendigung entstehenden Kosten und Schäden zu ersetzen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

11. Rückgabe des Circular E-Scooters bei Vertragsende

Endet der Vertrag, muss der Circular E-Scooter gemäß den Anweisungen des Kundendienstes an Augment zurückgegeben werden.

Die Rücksendung ist kostenlos, sofern die von Augment mitgeteilten Anweisungen eingehalten werden.

Der Kunde haftet für Schäden, Zerstörung, Verlust oder Nichtrückgabe des Geräts nach Maßgabe des anwendbaren Rechts.

12. Widerrufsrecht im Fernabsatz

Ist der Kunde Verbraucher und wurde der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen, hat er das gesetzliche Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt.

Zur Ausübung des Widerrufsrechts muss der Kunde Augment vor Ablauf der Frist eindeutig über seinen Entschluss informieren.

Die Verpackung des Circular E-Scooters darf geöffnet werden, um den Inhalt zu prüfen. Der Kunde darf den Circular E-Scooter nur in dem Maß verwenden, wie dies zur Feststellung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise erforderlich ist.

Nach dem Widerruf ist der Circular E-Scooter innerhalb der gesetzlich oder von Augment mitgeteilten Frist entsprechend den Anweisungen des Kundendienstes zurückzusenden.

Hat der Kunde den Circular E-Scooter über die zur Prüfung erforderliche Nutzung hinaus verwendet, ist Augment berechtigt, einen entsprechenden Wertverlust geltend zu machen.

Ist der zurückgegebene Circular E-Scooter aufgrund des Zustands nicht mehr verkaufs- oder einsatzfähig, kann Augment nach Maßgabe des anwendbaren Rechts Ersatz in Höhe des verursachten Wertverlusts verlangen.

13. Servicegebühren und Zahlungsbedingungen

Die vertraglichen Servicegebühren werden im Voraus entsprechend dem im Bestellprozess gewählten Zahlungsintervall abgerechnet.

Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass das verwendete Zahlungsmittel oder Konto über eine ausreichende Deckung verfügt.

Das Fälligkeitsdatum der Servicegebühr richtet sich nach dem Datum der Bestellung oder nach dem von Augment festgelegten Abrechnungszeitpunkt. Da Kalendermonate unterschiedlich lang sind, kann das konkrete Fälligkeitsdatum geringfügig variieren.

Bei Zahlungsverzug ist Augment berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie angemessene und gesetzlich zulässige Mahn- und Inkassokosten zu berechnen.

Die Forderungen aus dem Vertrag können zugunsten der Norion Bank AB oder eines anderen Finanzierungspartners verpfändet oder abgetreten werden. Soweit dies erfolgt, dürfen Änderungen an Zahlungsanweisungen nur vom dazu berechtigten Gläubiger vorgenommen werden.

14. Pflege von Zahlungs- und Kontaktdaten

Ändern sich die Daten des verwendeten Zahlungsmittels oder Bankkontos, muss der Kunde die neuen Daten vor Fälligkeit der nächsten Servicegebühr über die von Augment vorgesehene Selbstbedienungslösung oder auf sonstige von Augment mitgeteilte Weise aktualisieren.

Die von Augment verwendeten Zahlungsdienstleister, insbesondere Adyen und Stripe, speichern erforderliche Zahlungsdaten in stark verschlüsselter Form in ihren eigenen Systemen.

Der Kunde ist verpflichtet, Augment stets aktuelle Kontaktinformationen zur Verfügung zu stellen.

Augment kann vertragsbezogene Mitteilungen, insbesondere Hinweise zu Zahlungsverzug, Rücksendungen, Änderungen des Service oder andere relevante Informationen, elektronisch an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer senden.

15. Sperrung und Einschränkung des Service

Augment ist verpflichtet, die Nutzung des Service auf Verlangen des Kunden oder einer zuständigen Behörde zu sperren, einzuschränken oder zu blockieren, sofern hierfür ein rechtlicher oder sachlicher Grund besteht.

Unter den nachfolgend genannten Umständen ist Augment berechtigt, vom Kunden eine zusätzliche Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen, den Service zu sperren und oder die Nutzung des Circular E-Scooters einzuschränken.

Eine Sperrung bedeutet die Sperre aller über diesen Vertrag verfügbaren Leistungen. Eine Nutzungseinschränkung bedeutet die Sperre einzelner Leistungen oder Teile davon.

Augment ist berechtigt, die Nutzung des Circular E-Scooters einzuschränken, wenn:

- der Kunde überfällige Servicegebühren hat,
- der Circular E-Scooter gestohlen wurde,
- der Circular E-Scooter verloren gegangen ist,
- der Circular E-Scooter missbräuchlich verwendet wurde,
- sich der Circular E-Scooter unrechtmäßig im Besitz einer anderen Person befindet.

Die Nutzungseinschränkung kann beispielsweise durch Herabsetzen der Höchstgeschwindigkeit oder durch Begrenzung des Nutzungsgebiets erfolgen.

Augment ist berechtigt, den Service ganz oder teilweise zu sperren, wenn:

- eine fällige Zahlung nicht innerhalb von einer Woche nach Versand einer Zahlungserinnerung beglichen wurde,
- dies erforderlich ist, um Missbrauch oder Schäden zu verhindern,
- der Kunde insolvent ist oder von einer Behörde als zahlungsunfähig festgestellt wurde,
- der Kunde andere als Zahlungspflichten trotz Aufforderung nicht erfüllt hat.

Augment wird den Service wegen Zahlungsverzugs nicht sperren oder einschränken, wenn der Zahlungsverzug nachweislich auf eine unerwartete Krankheit oder einen vergleichbaren vom Kunden nicht zu vertretenden Grund zurückzuführen ist und die fällige Zahlung innerhalb eines Monats nach Versand der Zahlungserinnerung beglichen wird oder eine begründete Beanstandung der Rechnung erhoben wurde und der unbestrittene Teil fristgerecht bezahlt wurde.

16. Änderungen des Service oder der Vertragsbedingungen

Der Service und seine Merkmale sowie diese Vertragsbedingungen können sich ändern.

Der Kunde hat das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung einer wesentlichen Änderung des Service zu kündigen.

Augment informiert den Kunden über wesentliche Änderungen des Service oder der Vertragsbedingungen grundsätzlich mindestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Änderung an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse, soweit nicht eine kürzere Frist aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben oder behördlicher Anordnungen erforderlich ist.

Beruht eine Änderung auf einer Änderung der Rechtslage oder auf einer behördlichen Entscheidung, ist Augment berechtigt, die Änderung ab dem Zeitpunkt umzusetzen, zu dem die Rechtsänderung oder Entscheidung wirksam wird.

17. Geistige Eigentumsrechte

Immaterielle Rechte wie Urheberrechte, Marken, Patente, Software- und Datenbankrechte in Bezug auf den Service, den Circular E-Scooter und andere Produkte von Augment stehen Augment oder Dritten zu.

Augment gewährt dem Kunden für die Dauer des Vertrags ein beschränktes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht am Service, an den maschinenlesbaren Fassungen bereitgestellter Software und an der dazugehörigen Dokumentation, soweit dies für die vertragsgemäße Nutzung erforderlich ist.

Der Kunde darf Hardware, Software, Dokumente und sonstige Materialien nur nach den von Augment oder einem Rechteinhaber erteilten Anweisungen und nur für den vereinbarten Zweck verwenden.

Nach Beendigung des Vertrags kann Augment die Rückgabe, Löschung oder Vernichtung von Handbüchern, Unterlagen, Software oder sonstigen Materialien verlangen, soweit dies sachlich erforderlich ist.

18. Höhere Gewalt

Keine der Parteien haftet für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung vertraglicher Pflichten, soweit dies durch höhere Gewalt verursacht wird.

Als höhere Gewalt gelten Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der betroffenen Partei liegen und bei Vertragsabschluss vernünftigerweise nicht vorhersehbar waren, etwa:

- außergewöhnliche Wetterverhältnisse,
- Naturkatastrophen,
- Arbeitskämpfe,
- nationale Ausnahmezustände,
- Unterbrechungen der Energieversorgung,
- Unterbrechungen des Zahlungsverkehrs,
- gesetzliche Änderungen,
- behördliche Anordnungen oder Entscheidungen,
- von Dritten verursachte Schäden,
- Lieferstörungen bei Unterauftragnehmern oder Lieferanten infolge der vorgenannten Umstände.

Soweit die Erfüllung des Vertrags durch höhere Gewalt verhindert oder verzögert wird, verlängern sich betroffene Fristen um einen angemessenen Zeitraum.

19. Datenschutz, Cookies und Telematikdaten

Augment verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen.

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zu Cookies finden sich in der Datenschutzrichtlinie von Augment.

Augment kann Telematikdaten von Circular E-Scootern und anderen zum Service gehörenden Geräten erfassen. Dazu können Informationen über Standort, Bewegung, Temperaturen, Ladezustand und allgemeine Nutzung gehören.

Soweit solche Daten personenbezogen sind, werden sie im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften verarbeitet.

20. Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Augment nicht für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall oder sonstige indirekte Vermögensschäden.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nicht für Schäden, die Augment vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, und nicht soweit zwingendes Recht etwas anderes vorsieht.

21. Vertragssprache

Die Hauptsprache dieses Vertrags ist Deutsch.

Im Fall von Widersprüchen zwischen verschiedenen Sprachfassungen ist die deutsche Fassung maßgeblich, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

22. Anwendbares Recht und Streitbeilegung

Auf diesen Vertrag findet österreichisches Recht Anwendung unter Ausschluss jener Verweisungsnormen, die zur Anwendung eines anderen Rechts führen würden, soweit dem keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen.

Ergibt sich aus zwingendem Recht am Wohnsitz des Verbrauchers ein weitergehender Schutz, bleibt dieser unberührt.

Augment ist weder verpflichtet noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorsieht. Ungeachtet dessen können Verbraucher sich in Österreich an die bestehenden staatlich anerkannten Streitbeilegungsstellen wenden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

23. Gültigkeit der Vertragsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Augment Circular gelten in Österreich ab 21.04.2026 bis auf Weiteres.

Definitionen

Ein Wort ist im Text des Vertrags hervorgehoben, wenn es sich auf eine nachstehende Definition bezieht.

- **Kunde** – Der Kunde, der einen Servicevertrag mit Augment abschließt und als Vertragspartei für den ihm zur Verfügung gestellten Circular E-Scooter, die Servicegebühren und die Nutzung des Circular E-Scooters gemäß dem Vertrag verantwortlich ist.
- **Kundendienst** – Der Kundendienst von Augment.
- **Augment** – Augment Mobility Ab, eingetragene Adresse Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, sowie Unternehmen derselben Unternehmensgruppe.
- **Konsumentenschutzgesetz** – Das österreichische Konsumentenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.
- **Verschleißteile** – Teile, die im normalen Gebrauch des Circular E-Scooters typischerweise verschleißen, insbesondere Reifen, Bremsbeläge, Motor und Batterie.
- **Zusätzliche Dienstleistungen** – Gesondert zu diesem Vertrag angebotene Leistungen, die den Bestand dieses Vertrags voraussetzen.
- **Mindestvertragslaufzeit** – Der Zeitraum, für den der Vertrag befristet gilt und nach dessen Ablauf er auf unbestimmte Zeit fortbesteht, sofern er nicht nach Maßgabe dieser Bedingungen beendet wird.
- **Service** – Der Circular E-Scooter-Service nach diesem Vertrag.
- **Servicebedingungen** – Diese Bedingungen des Vertrags.
- **Servicegebühr** – Die nutzungsbezogenen Entgelte nach diesem Vertrag.
- **Pfandnehmer** – Norion Bank AB oder ein anderer Finanzierungspartner, soweit Forderungen aus diesem Vertrag an diesen verpfändet oder abgetreten wurden.
- **Widerrufsrecht** – Das gesetzliche Recht, diesen Vertrag gemäß den Regeln über Fernabsatz- oder Auswärtsgeschäfte binnen 14 Tagen zu widerrufen.

- **Circular E-Scooter** – Der im Service enthaltene gebrauchte, generalüberholte Augment Circular E-Scooter.
- **Vertrag** – Dieser Vertrag.
- **Straßenverkehrsrecht** – Die in Österreich für E-Scooter anwendbaren straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung.
- **Schaden** – Ein unerwarteter Ausfall oder eine Beschädigung des Circular E-Scooters, die durch den Benutzer oder durch äußere Umstände außerhalb des normalen Verschleißes verursacht wurde, beispielsweise Umkippen, Zusammenstoß oder Nässeeinwirkung.
- **Austauschgerät** – Ein von Augment geprüftes, repariertes oder generalüberholtes Ersatzgerät, das anstelle des bisherigen Circular E-Scooters zur Verfügung gestellt wird und Gebrauchsspuren aufweisen kann.
- **Defekt** – Ein unerwartetes Problem des Circular E-Scooters bei normalem Gebrauch, das die Nutzung verhindert oder einschränkt.

Widerrufsformular für Fernabsatzverträge

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und legen Sie es der Rücksendung bei, damit Ihr Widerruf und die Rückabwicklung bearbeitet werden können. Bitte füllen Sie die vertragsbezogenen Angaben sorgfältig aus.

Name:

Für die Bestellung verwendete E-Mail-Adresse:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Telefonnummer:

Datum des Widerrufs:

Wie wurde das zurückzugebende Produkt oder der Service bestellt?

☐ Online
☐ Per Telefon
☐ Aufgrund eines erhaltenen Anrufs

Grund für die Rücksendung oder den Widerruf:

☐ Das Produkt oder der Service hat meine Erwartungen nicht erfüllt, weil

---

☐ Das Produkt oder der Service entsprach nicht dem, was mit dem Verkäufer vereinbart wurde, weil

---

☐ Ich habe keine Verwendung für das Produkt oder den Service, weil

---

☐ Das Produkt oder der Service konnte nicht in Betrieb genommen oder genutzt werden, weil

---

☐ Sonstiger Grund: